**P U T U S A N**

Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili Perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | |
|---|---|
| Nama lengkap | : Eriko alias Eko |
| Tempat lahir | : Medan |
| Umur/tanggal lahir | : 48 Tahun/ 6 September 1974 |
| Jenis kelamin | : laki-laki |
| Kebangsaan/kewarganegaraan | :Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jalan Brigjen Katamso Gg.Indra, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun Kota Medan |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta |
| Pendidikan | : SMA |

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 januai 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Februari sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan Cabang Medan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 84/Pid.sus/2023/PN Mdn tanggal 20 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 84/Pid.Sus/2023 /PN Mdn tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ERIKO Als EKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ( satu)** ", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa ERIKO Als EKO** selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 2 (dua) buah plastic klipkecil yang berisikankristalputih yang diduga narkotika jenis sabu- sabu dengan berat netto 0,61 ( nol koma enam satu) gram;
   - 5 (lima) buah plastic klipkecil kosong;
   - 1 (satu) buah timbangan elektrik;

   **Dirampas untuk dimusnahkan**

   - Uang sebesar Rp 60.000 ( enam puluh ribu rupiah)

   **Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa sopan di persidangan;
4. Terdakwa berjanji akan menjadii orang yang baik di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Rek.Perkara: PDM-18/Enz.2/01/2023 tanggal 9 Januari 2023 sebagai berikut:

**Kesatu:**

-Bahwa ia terdakwa **ERIKO Als EKO** pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalamTahun 2022, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gang Lampu I Bawah Kel Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Medan, **"tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu)",**perbuatan mana yang dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut :

----Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 11.00 Wibsaksi Suharto, saksi Freddy HaposanSinaga, dan saksi Panji Taufik Hidayat dari Polrestabes Medan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya transaksi narkotika di Jalan Brigjen Katamso Gg Lampu I Bawah Kel Kampung BaruKec. Medan Maimun Kodya Medan , dan setelah mendapatkan tersebut para saksi penangkap menuju lokasi tersebut dan kemudian saksi Panji Taufik Hidayat melakukan penyamaran sebagai pembeli ( undercover buy) dengan menjumpai terdakwa yang sedang berada di lokasi tersebut, di mana saksi- saksi Panji Taufik Hidayat membeli paket seharga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi saksi Panji Taufik Hidayat , dan saat penyerahan tersebut lalu para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dari penangkapan terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

kecil yang berisikan kristas putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,61 ( nol koma enam puluh satu), 5 (lima) buah plastic kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan di tangan kanan terdakwa, juga ditemukan uangsebesarRp 60.000 ( enam puluh ribu rupiah) uang pembelian paket sabu-sabu tersebut.

-----Bahwa terdakwa memperoleh paket sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama Ade yang dibeli terdakwa sehargaRp600.000 ( enam ratusribu rupiah).

-----Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6983/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL**.** S.Si., M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt bahwa barang bukti berupa2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat netto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama ERIKO Als EKO adalah benar **mengandung** Metamfetima dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61Lampiran I Undang-undangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Kedua:**

-----Bahwa ia terdakwa ERIKO Als EKO pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gang Lampu I Bawah Kel Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman",**perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi Suharto, saksi Freddy Haposan Sinaga, dan saksi Panji Taufik Hidayat dari Polrestabes Medan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya transaksi narkotika di Jalan Brigjen Katamso Gg Lampu I Bawah Kel Kampung BaruKec. Medan Maimun Kodya Medan , dan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

setelah mendapatkan tersebut para saksi penangkap menuju lokasi tersebut dan kemudian saksi Panji Taufik Hidayat melakukan penyamaran sebagai pembeli ( undercover buy) dengan menjumpai terdakwa yang sedang berada di lokasi tersebut, dimana saksi saksi Panji Taufik Hidayat membeli paket seharga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi saksi Panji Taufik Hidayat , dan saat penyerahan tersebut lalu para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dari penangkapan terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisikankristasputih yang didugaNarkotikajenissabu-sabudenganberatnetto 0,61 ( nol koma enam puluh satu), 5 (lima) buah plastic kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan di tangan kanan terdakwa, juga ditemukan uang sebesar Rp 60.000 ( enam puluh ribu rupiah) uang pembelian paket sabu-sabu tersebut.

-----Bahwa terdakwa memperoleh paket sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama Ade yang dibeli terdakwa seharga Rp 600.000 ( enam ratus ribu rupiah).

-----Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6983/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL**. S.Si., M.Farm.,Apt** dan **MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt**bahwa barang bukti berupa2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat netto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama **ERIKO Als EKO** adalah **benar mengandung Metamfetima** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang. bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**II. <u>KETERANGAN SAKSI :</u>**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1. **FREDDY HAPOSAN SINAGA, berjanji , yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut**:

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Suharto dan saksi Panji Taufik Hidayat dari Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ERIKO Als EKO** pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Brigjen Katamso Gang Lampu I Bawah Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi dan tim Medan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya transaksi narkotika di Jalan Brigjen Katamso Gg Lampu I Bawah Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan tim penangkap menuju lokasi tersebut dan kemudian saksi Panji Taufik Hidayat melakukan penyamaran sebagai pembeli ( *undercover buy*) dengan menjumpai terdakwa yang sedang berada di lokasi tersebut, dimana saksi Panji Taufik Hidayat membeli paket seharga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada saksi Panji Taufik Hidayat , dan pada saat penyerahan tersebut lalu saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip kecil yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,61 ( nol koma enam puluh satu), 5 (lima) buah plastic kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan di tangan kanan terdakwa, juga ditemukan uang sebesarRp 60.000 ( enam puluh ribu rupiah) uang pembelian paket sabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan terdakwa yang menerangkan kalau terdakwa memperoleh paket sabu tersebut dari temannya yang bernama Ade yang dibeli terdakwa seharga Rp 600.000 ( enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membeli atau menjual atau sebagai perantara dalam jual beli Narkotika.

**Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2. **PANJI TAUFIK HIDAYA, di bawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sama dengan saksi FREDDY HAPOSAN SINAGA sebagai berikut**:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Suharto dan saksi Freddy Haposan Sinaga dari Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ERIKO Als EKO** pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Brigjen Katamso Gang Lampu I Bawah Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 11.00 Wibsaksi dan team Medan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya transaksi narkotika di Jalan Brigjen Katamso Gg Lampu I Bawah Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan tim penangkap menuju lokasi tersebut dan kemudian saksi ( Panji Taufik Hidayat) melakukan penyamaran sebagai pembeli ( *undercover buy*) dengan menjumpai terdakwa yang sedang berada di lokasi tersebut, dimana saksi Panji Taufik Hidayat membeli paket seharga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada saksi Panji Taufik Hidayat , dan pada saat penyerahan tersebut lalu saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip kecil yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,61 ( nol koma enam puluh satu), 5 (lima) buah plastic kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan di tangan kanan terdakwa, juga ditemukan uang sebesarRp 60.000 ( enam puluh ribu rupiah) uang pembelian paket sabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan terdakwa yang menerangkan kalau terdakwa memperoleh paket sabu tersebut dari temannya yang bernama Ade yang dibeli terdakwa seharga Rp 600.000 ( enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membeli atau menjual atau sebagai perantara dalam jual beli Narkotika.

**Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **ERIKO AIs EKO,** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Brigjen Katamso Gang Lampu I Bawah Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena bermaksud untuk menjual sabu seberta 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Terdakwa yang bernama Ade dengan cara membelinya seharga Rp 600.000 ( enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa para saksi berpura-pura sebagai pembeli (undercover buy) sehingga berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa selain sabu tersebut para saksi juga menemukan bartang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip kecil yang berisikan kristal putih yang berisi sabu tersebut seberat netto 0,61 ( nol koma enam puluh satu), 5 (lima) buah plastic kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6983/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani oleh **DEBORA HUTAGAOL, S.Si.,Apt** dan **MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt** bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,61 ( nol koma enam satu) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik terdakwa **ERIKO AIs EKO** adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) buah plastic klipkecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu- sabu dengan berat netto 0,61 ( nol koma enam satu) gram;
- 5 (lima) buah plastic klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Uang sebesar Rp 60.000 ( enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1. Bahwa Terdakwa bernama Eriko Alias Eko dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Freddy Haposan Sinaga dan saksi Panji Taufik Hidayat bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Brigjen Katamso Gang Lampu I Bawah Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;
3. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
   - 2 (dua) buah plastic klipkecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu- sabu dengan berat netto 0,61 ( nol koma enam satu) gram;
   - 5 (lima) buah plastic klip kecil kosong;
   - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
   - Uang sebesar Rp 60.000 ( enam puluh ribu rupiah);
4. Bahwa barang bukti sabu seberat netto 0,61 ( nol koma enam satu) gram tersebut merupakan sisa yang dibeli oleh Terdakwa dari temannya bernama Ade seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dengan susunan dan bentuk subsideritas sebagai berikut:

Primer: Melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider: Melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terkandung unsure-unsur sebagai berikut:

1. *Setiap orang*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;*

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah bersinonim dengan “barang siapa” yaitu subjek hukum pidana dengan identitas



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

yang jelas dan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sehingga diperiksa, didakwa , dituntut dan diadili menurut undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam unsur setiap orang atau barangsiapa adalah untuk menentukan subjek hukum pidana yang senyatanya agar terhindar dari salah mengadili orang atau *error in persona* dalam suatu perkara konkret;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bernama Eriko Alias Eko dengan identitas lengkap sebagaimana yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur Ke-1 “setiap orang” telah terbukti dalam perkara ini;

**Ad.2.** Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ke-2 tersebut bersifat alternatif yang tidak perlu seluruh frasa tersebut dilakukan oleh Terdakwa agar terpenuhinya unsur ke-2 tersebut karena bukan bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Freddy Haposan Sinaga dan saksi Panji Taufik Hidayat bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Brigjen Katamso Gang Lampu I Bawah Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan terdakwa ditangkap karena berencana menjual sabu dengan barang bukti ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa berupa:

- 2 (dua) buah plastic klip kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu- sabu dengan berat netto 0,61 ( nol koma enam satu) gram;
- 5 (lima) buah plastic klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Uang sebesar Rp 60.000 ( enam puluh ribu rupiah);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa barang bukti sabu seberat netto 0,61 ( nol koma enam satu) gram tersebut merupakan sisa yang dibeli oleh Terdakwa dari temannya bernama Ade seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti sabu seberat netto 0,61 ( nol koma enam satu) gram tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6983/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA HUTAGAOL, S.Si.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,61 ( nol koma enam satu) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik terdakwa **ERIKO Als EKO** adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Ke-2 " Tanpa hak atau melawan hukum sebagai perantara jual beli narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa semua unsur telah terbukti maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Eriko Alias Eko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " tanpa hak atau melawan hukum sebagai perantara jual beli narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastic klip kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu- sabu dengan berat netto 0,61 ( nol koma enam satu) gram;
- 5 (lima) buah plastic klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik; dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 60.000,00 ( enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersifat sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

**1.** Menyatakan terdakwa **Eriko Alias Eko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **5 (lima) dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);**

**3.** Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama **4 (empat) bulan;**

**4.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan'

**5.** Menetapkan barang bukti berupa

- 2 (dua) buah plastic klip kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu- sabu dengan berat netto 0,61 ( nol koma enam satu) gram;
- 5 (lima) buah plastic klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik; dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 60.000,00 ( enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;

**6.** Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin, 27 Maret 2023 oleh kami Dr.Fahren, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua Nurmiati,SH dan Eti Astuti,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (*teleconference)* pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Nalom T.P. Hutajulu,SH/Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

| Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|---|---|
| Nurmiati,S.H. | Dr. Fahren,S.H,.M.Hum. |
| Eti Astuti,SH.,MH | |

Panitera Pengganti,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Risna Oktaviany Lingga,S.H.,M.H



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*